ANSETTELSESKONTRAKT

mellom

Definit AS

Org.nr. 993 134 783
(heretter kalt BEDRIFTEN)
og

Stian Michelsen

Født:
(Heretter kalt ARBEIDSTAKEREN)

Kontrakten er utferdiget i to likelydende eksemplarer, hvorav partene har beholdt ett hver.

Bergen ,den 27. mai 2019

Stian Michelsen	**Svein Skorpen**
Medarbeider	**Definit AS**

1. GENERELLE ANSETTELSESBESTEMMELSER

1.1 Arbeidsplikt m.v.

ARBEIDSTAKEREN plikter å utføre arbeid som er eller blir lagt til, og som naturlig faller inn under den stilling han til enhver tid har. Hvis det oppstår behov for det, er ARBEIDSTAKEREN i alminnelighet forpliktet til etter anmodning å utføre annet arbeid i samme eller andre avdelinger i BEDRIFTEN i geografisk rimelig nærhet. Det er videre en forutsetning at ARBEIDSTAKEREN også i kortere perioder i ekstraordinære tilfeller utfører annet arbeid for BEDRIFTEN.

ARBEIDSTAKEREN plikter å meddele BEDRIFTEN nye erfaringer av betydning som gjøres i hans arbeid.

ARBEIDSTAKEREN må ikke under sin ansettelse i BEDRIFTEN inneha annen stilling eller utføre annet lønnet arbeid av noen betydning uten at han på forhånd har konferert med sin nærmeste overordnede og mottatt BEDRIFTENs skriftlige samtykke. Hvis BEDRIFTEN gjør innsigelser må ARBEIDSTAKEREN ikke påta seg ekstraarbeidet før saken er avklart. BEDRIFTENS samtykke kan kalles tilbake hvis BEDRIFTEN etter et rimelig skjønn kommer til at ekstraarbeidet virker inn på ARBEIDSTAKERENS arbeidsinnsats eller på annen måte er uheldig for BEDRIFTEN.

1.2 Taushetsplikt

Hvis ARBEIDSTAKEREN under sin tjeneste i BEDRIFTEN har fått kunnskap om eller rådighet over en forretnings- eller driftshemmelighet, må han ikke uberettiget benytte en slik hemmelighet eller bringe den videre til uvedkommende. Det samme gjelder overslag, tekniske tegninger, beregninger, beskrivelser, oppskrifter, modeller, kontrakter, korrespondanse e.l. Til uvedkommende regnes også ansatte i BEDRIFTEN som ikke trenger eller kan benytte opplysningene i sitt arbeid. Denne bestemmelse gjelder også etter ARBEIDSTAKERENs fratredelse fra BEDRIFTEN.

Ved fratredelse fra BEDRIFTEN skal ARBEIDSTAKEREN på forlangende undertegne erklæring om ikke å være i besittelse av, eller å ha overlevert til uvedkommende, dokumenter av den art som er nevnt ovenfor, og at

han heller ikke har gitt uvedkommende opplysninger om slike dokumenter eller om forretnings- eller driftshemmeligheter.

Foranstående bestemmelser er ikke til hinder for at ARBEIDSTAKEREN etter sin fratreden nyttiggjør seg de alminnelige kunnskaper og erfaringer av teknisk eller forretningsmessig art som han under sin ansettelse har ervervet.

ARBEIDSTAKEREN er kjent med at brudd på taushetsplikten såvel under ansettelsen som etter dens opphør vil kunne medføre straff og/eller erstatningsansvar.

1.3 Arbeidsresultater

ARBEIDSTAKEREN er innforstått med at alle resultater av hans arbeid med prosjekter med de begrensninger som fremgår av denne kontrakt, jfr. pkt. 1.4, og gjeldende lov, er oppdragsgiverens og/eller BEDRIFTENs eiendom. Det samme gjelder resultatene av det arbeid som utføres for BEDRIFTEN enten dette gjelder arbeidet med en spesifikk oppgave eller annet arbeid som påhviler ARBEIDSTAKEREN i hans stilling. ARBEIDSTAKEREN er i alminnelighet ikke berettiget til ekstra godtgjørelse for slike resultater.

1.4 Patenterbare oppfinnelser

Gjør ARBEIDSTAKEREN noen patenterbar oppfinnelse mens han er ansatt i BEDRIFTEN, gjelder "Lov om arbeidstakeroppfinnelser" av 17.04.1970 samt nedenstående bestemmelser og varselfrister.

1.4.1 Omfanget

Bestemmelsene gjelder patenterbar oppfinnelse ARBEIDSTAKEREN gjør i den tid han er i BEDRIFTENs tjeneste og som er et resultat av nærmere angitt oppgave BEDRIFTEN har gitt ham og/eller faller innenfor BEDRIFTENs virksomhetsområde.

1.4.2 Varselplikter

ARBEIDSTAKEREN må uten unødig opphold og med de nødvendige opplysninger gi BEDRIFTEN skriftlig melding om oppfinnelse han har gjort. Innen 4 måneder etter at BEDRIFTEN mottar ARBEIDSTAKERENs skriftlige melding, må den skriftlig underrette ARBEIDSTAKEREN om og i hvilken utstrekning den vil gjøre sine rettigheter gjeldende etter pkt. 1.4.3.

1.4.3 BEDRIFTENs rettigheter til oppfinnelsen

BEDRIFTEN kan kreve retten til oppfinnelsen overført til seg helt eller delvis hvis oppfinnelsen er et resultat av en nærmere angitt oppgave BEDRIFTEN har gitt ARBEIDSTAKEREN.

Når det gjelder oppfinnelser forøvrig som faller innenfor BEDRIFTENs virksomhetsområde, kan BEDRIFTEN likeledes kreve retten til oppfinnelsen overført til seg helt eller delvis hvis den er gjort ved vesentlig utnyttelse av erfaringer ARBEIDSTAKEREN har gjort i BEDRIFTENs tjeneste.

Hvis oppfinnelsen ikke er gjort ved vesentlig utnyttelse av erfaringer i BEDRIFTENs tjeneste, har bedriften rett til å få utnytte oppfinnelsen i egen virksomhet. Hvis BEDRIFTEN i disse tilfeller skulle ønske en slik rett, har den fortrinnsrett til å inngå avtale om dette med oppfinneren. Hvis BEDRIFTEN og ARBEIDSTAKEREN ikke blir enige om en slik videre utnyttelsesrett for BEDRIFTEN innen rimelig tid, og saken ønskes avgjort, kan tvisten kreves innbragt for den meklingsnevnd som er omhandlet nedenfor i pkt. 1.4.4.

1.4.4 Oppfinnerens godtgjørelse

BEDRIFTEN skal gi ARBEIDSTAKEREN en rimelig godtgjørelse for verdien av den rett til oppfinnelsen som bedriften har ervervet, med mindre verdien ikke overstiger hva ARBEIDSTAKEREN med rimelighet må kunne forutsettes å skulle yte til gjengjeld for sin lønn og mulige andre goder.

SS

Ved stipuleringen av godtgjørelsen skal BEDRIFTEN ta særlig hensyn til oppfinnelsens verdi, omfanget av den rett BEDRIFTEN har overtatt, ARBEIDSTAKERENs ansettelsesvilkår og den betydning bedriftsmiljøet og ansettelsen forøvrig kan ha hatt for oppfinnelsens tilkomst.

Tvist om fastsettelse av godtgjørelse for ervervet rett til oppfinnelsen kan såvel BEDRIFTEN som ARBEIDSTAKEREN kreve innbragt for den meklingsnevnd som er opprettet ved "Lov om arbeidstakeroppfinnelser" av 17.04.1970 nr. 21 § 12.

En godtgjørelse fastsatt etter det ovenstående kan kreves endret når de forhold som har vært bestemmende har endret seg vesentlig. Tilbakelevering av ytelser som ARBEIDSTAKEREN allerede har mottatt, kan dog ikke kreves.

1.4.5 ARBEIDSTAKERENs disposisjonsrett over oppfinnelsen
I den utstrekning BEDRIFTEN ikke ønsker å erverve rett til oppfinnelsen, disponerer ARBEIDSTAKEREN selv over den.

Før varselfristen i pkt. 1.4.2 er utløpt eller eventuell tvist under pkt. 1.4.3 er løst, må ARBEIDSTAKEREN ikke uten skriftlig samtykke fra BEDRIFTEN forføye over oppfinnelsen eller foreta handlinger som forringer muligheten for patentering eller muliggjør utnyttelse for annens regning. ARBEIDSTAKEREN kan dog, når han har gitt skriftlig melding som bestemt i pkt. 1.4.1, eventuelt søke patent på oppfinnelsen i Norge så lenge denne rett ikke er overført til BEDRIFTEN. BEDRIFTEN skal i så fall varsles skriftlig før patentsøknad inngis.

1.5 Lønnsutbetaling og fremtidige lønnsendringer

Årslønnen utbetales terminvis på etterskudd. For tiden utbetales årslønnen i 12 terminer med lønningsdato den 20. i hver måned. Fast lønn utbetales i 11 måneder i året. I juni utbetales feriepenger opptjent i forrige opptjeningsår. Tidspunkt for ansattelse vil for denne kontrakt være fra 01 01 2018. Dvs. at det ikke vil bli utbetalt feriepenger i juni 2018 for dette ansettelsesforhold. Feriepenger vil her utbetalt fra tidligere arbeidsgiver basert på FP grunnlag 31 12 2017. Mht. uttak av ferie/dager i ferieåret 2018, så blir partene enig om dette på et senere tidspunkt.

Ved kortere ansettelser enn 1 år, betales forholdsmessig årslønn. Hvor ARBEIDSTAKEREN av spesielle grunner ikke skal ha lønn for en hel lønnstermin, betales likeledes forholdsmessig terminlønn.

Forskudd på opptjent, ikke forfallen lønn skjer eventuelt etter fastsatte regler som BEDRIFTEN har trukket opp, og som ARBEIDSTAKEREN i tilfelle er orientert om.

Normalt vil ARBEIDSTAKERENS lønn bli vurdert en gang pr. år sammen med andre ARBEIDSTAKERES lønninger, for tiden pr. 01.01. hvert år. Endring av tidspunkt for vurdering - se pkt. 1.11.

Endringer i ARBEIDSTAKERENS lønn vil bli meddelt styret , som årlig i styremøte innen medio desember skal behandle stillingens lønnsbetingelser. Budsjettmål og andre kvalitative og kvantitative mål for stilling og selskapet for kommende år vil være et viktig grunnlag for fastsettelse av faste og variable lønnsbetingelser.

Eventuell bedriftsbonus og andre prestasjonsrettede avtaler ,utbetales i tråd med punkt 2 i denne avtale , som spesifiserer inngåtte avtaler om bonus/provisjonsbasert e inntekter

1.6 Trekk i lønn og andre tilgodehavende

I overensstemmelse med bestemmelsene i Arbeidsmiljølovens § 55, pkt. 2 har BEDRIFTEN, foruten i de i loven nevnte tilfeller, adgang til å foreta trekk i opptjent lønn og andre tilgodehavende som ARBEIDSTAKEREN måtte ha i BEDRIFTEN for

- beløp som er utbetalt ARBEIDSTAKEREN som lønnsforskudd
- misligholdte skriftlig avtalte avdrag og renteterminer på lån som BEDRIFTEN har ytet ARBEIDSTAKEREN

55

- gjenstående gjeldsbeløp ved ARBEIDSTAKERENS fratreden, hvis det ikke er inngått egen nedbetalingsavtale og er stillet tilstrekkelig sikkerhet.

1.7 Dekning av reise- og diettutgifter

Ved reise i BEDRIFTENS tjeneste, refunderes reise- og diettutgifter etter BEDRIFTENS til enhver tid gjeldende reiseregulativ. Bruk av egen bil i BEDRIFTENS tjeneste godtgjøres etter BEDRIFTENS regulativ.

1.8 Bevitnelse og sluttattest

Hvis ARBEIDSTAKEREN ønsker en bevitnelse for hvor lenge han har vært ansatt i BEDRIFTEN til bruk ovenfor 3. mann, mens han sitter i oppsagt stilling, vil BEDRIFTEN gi ham det. Bevitnelse skal også gi en kortfattet, men mest mulig representativt bilde av de stillinger og arbeidsoppgaver ARBEIDSTAKEREN har hatt i BEDRIFTEN.

Hvis ARBEIDSTAKEREN ønsker det, vil BEDRIFTEN ved hans fratreden gi ham en sluttattest.

1.9 Bedriftsmessige forsikringsordninger

BEDRIFTEN har følgende ordninger som ARBEIDSTAKEREN vil bli innmeldt i i henhold til foreliggende regler som ARBEIDSTAKEREN til enhver tid skal være orientert om:

- Ulykkesforsikring/yrkeskadeforsikring
- Og eventuelt andre forsikringsordninger som er /vil bli etablert i Selskapet.

BEDRIFTEN betaler hele premien til disse forsikringsordningene.

1.10 Bedriftens pensjonsordning

ARBEIDSTAKER vil fra 01 01 2018 bli tilknyttet selskapets ordning for obligatorisk ordning for tjenestepensjon. Avtalen er ved ansettelse 7% av årslønn som vil bli tilført den ansattes pensjonskonto hos selskapets leverandør av pensjon p.t. Frende.

.

1.11 Bedriftens alminnelige ansettelsesvilkår for funksjonærer og ledere

ARBEIDSTAKEREN er forøvrig ansatt på de alminnelige vilkår som til enhver tid gjelder for BEDRIFTENS arbeidstakere eller som BEDRIFTEN og ARBEIDSTAKEREN måtte avtale skriftlig senere.

1.12 Endring i generelle ansettelsesbestemmelser for bedriftens arbeidstakere

Hvis ARBEIDSTAKEREN er medlem av en fagorganisasjon, vil spørsmål som endringer i eller tillegg til de generelle ansettelsesbestemmelser for arbeidstakere bli drøftet mellom BEDRIFTEN og de tillitsvalgte. Resultatet av drøftelsene er bindende for ARBEIDSTAKEREN.

Hvis ARBEIDSTAKEREN ikke er medlem av en fagorganisasjon, må han akseptere endringer i de generelle vilkår fra samme tidspunkt som vilkår er endret for andre arbeidstakere i BEDRIFTEN. ARBEIDSTAKEREN kan dog forlange å bli gitt varsel i rimelig tid.

1.13 Tvister

Når det gjelder tvister vedrørende oppsigelse eller avskjed følges saksbehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven.

Dersom det forøvrig oppstår tvist mellom partene om forståelsen av denne kontrakt eller om spørsmål som forøvrig utspringer av kontraktsforholdet, skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten løses i tråd med det som er angitt nedenfor.

Tvister mellom partene skal løses gjennom voldgift i henhold til reglene i "Tvistemålslovens" kap. 32. Hver part oppnevner sin voldgiftsmann hvoretter de to voldgiftsmennene oppnevner en tredje som skal være voldgiftsrettens formann. Dersom det ikke oppnås enighet om voldgiftsrettens formann, skal denne

SS

oppnevnes av justitiarius ved Trondheim byrett. I saker om arbeidstakeroppfinnelser trer mekling og eventuell voldgift etter reglene i § 12 - 14 i Lov av 17. april 1970 istedenfor ovenfor nevnte regler.

2. SPESIELLE BESTEMMELSER OG VILKÅR

2.1 Stilling

ARBEIDSTAKEREN er ansatt som medarbeider KUNDESUPPORT og DRIFT. Arbeidsoppgaver er definert i egen stillingsinstruks.

2.2 Ansettelsesperiode

ARBEIDSTAKEREN er ansatt i fast stilling i BEDRIFTEN fra og med 01.09.2019. Stillingsandel er på 100%.

2.3 Lønn fast og variabel lønn

ARBEIDSTAKEREN sin lønn gjeldende fra 01 09 2019 er fastsatt slik :

2.3.1. Lønn fast

Fast lønn pr. måned **Kr 41 000,00**

Lønnspakke for Arbeidstaker/e skal skal årlig behandles av styret . Budsjettmål for neste regnskapsår og endring i stillingens administrative funksjoner vil være noen av grunnlagene for fastsettelse av kombinasjon fastlønn og eventuell bonusrelatert lønn . Lønnpakke skal forankret i styret senest 15.desember , gjeldende for neste år . Første vurdering av fastlønn vil skje fra 01 05 2020 i dette ansettelsesforhold.

2.3.2. Vaktgodtgjørelse

Plan for arbeidstid/vaktbelastning ble gjennomgått i møte den 27.05.2019 ved ansettelse.
Partene er enige om og innforstått med at ordning kan endres og tilpasses underveis, men ved ansettelse så er partene enige om at dette kan være en ordning som kan etableres:

Bærende prinsipp i arbeidstid/vakt:

- Vakt 3 hver uke.
- Kompensasjon for vaktuke Kr 1960,- pr.uke.
- Kortere normalarbeidstid i vakt uke , 0800-1500. Dvs. 5 uker mindre normaltid i vaktuke.
- Avspasering 1 dag i uken etter vaktuke. Fredag i plan, kan tas ut annen dag etter avtale.
- Normalarbeidstid uke 2 /uke etter vakt- 0800-1600 man-tor/fri fredag
- Normalarbeidstid uke 3 /0900-1700

UKE 1 FAST ANSATTE -VAKTUKE	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG	TOTALT
VAKTUKE ORDINÆR - FAST 1	0800-1500	0800-1500	0800-1500	0800-1500	0800-1500			35
VAKTUKE VAKT -FAST 1	1700-2100	1700-2100	1700-2100	1700-2100	1700-2100	1000- 2100	1200-2100	40
KOMPENSASJON VAKT FAST ANSATTE	kr 280	kr 280	kr 280	kr 280	kr 280	kr 280	kr 280	kr 1 960
ORDINÆR - FAST 2	0900-1700	0900-1700	0900-1700	0900-1700	0900-1700			40
UKE 2 FAST ANSATTE UKE ETTER VAKT								
ORDINÆR ARBEIDSTID FAST 1	0800-1600	0800-1600	0800-1600	0800-1600	FRI			32
ORDINÆR ARBEIDSTID FAST 2	0900-1700	0900-1700	0900-1700	0900-1700	0900-1700			40
UKE 3 -FAST ANSATTE - NÅR JEB HAR VAKT								
ORDINÆR ARBEIDSTID - FAST 1	0900-1700	0900-1700	0900-1700	0900-1700	0900-1700			40
ORDINÆR ARBEIDSTID - FAST 2	0800-1600	0800-1600	0800-1600	0800-1600	FRI			32
VAKT JAN ERIK HVER 3 UKE	1700-2100	1700-2100	1700-2100	1700-2100	1700-2100	1000- 2100	1200-2100	40

2.4. Bonus/annen variabel lønn

Selskapets eiere og ledelse har en grunnleggende og positiv holdning til og har et ønske om å dele oppnådd overskudd med sine fast ansatte. Det er ikke p.t.etablert en fast bonusordning p.t., gjeldende for 2019. Selskapets ledelse og styre vil årlig etter avlevert regnskap vurdere fordeling av selskapets overskudd og ledelsen vil fortløpende vurdere insitamenter som gir motivasjon til å stå på ekstra og at dette da skal kunne slå i ekstra betaling for ekstraordinær innsats og resultatoppnåelse. Alt henger imidlertid i sammen med at selskapet når de resultatmål som blir fastsatt for selskapet.

2.5 Arbeidssted

Arbeidssted er pr. tidspunkt for denne ansettelse i Strandgaten 59 i Bergen Kommune. Arbeidstaker er innforstått med at fast arbeidsted kan endres ut fra selskapets behov. Vakt håndteres fra hjemstedsadresse iht. gjeldende avtale/rutiner for vaktordning.

2.6 Ordinær arbeidstids lengde og inndeling

ARBEIDSTAKERENs gjennomsnittlige ordinære arbeidstid i ovennevnte stilling er 37,5 timer pr. uke. Spisepause er ikke inkludert, så normal arbeidstiden vil være 8 timer inkludert lunch. Arbeidstiden vil være fleksibelog det forventes en stor grad av fleksibilitet fra arbeidstakers side, da basert på og bygget på gjensidig fleksibilitet fra arbeidsgivers side.

Stillingen inngår i en etablert vaktordring på kveldstid og i helger, og gjennomsnittlig arbeidstid inkl. vakt vil variere innefor etablert vaktplan. Henviser her til punkt 2.3.2 i arbeidsavtalen.

2.7 Godtgjørelse av overtidsarbeid

ARBEIDSTAKEREN har ikke rett til overtidsgodtgjørelse såfremt det ikke er avtalt spesielt.
Overtid/mertid ønskes primært tatt ut i fritid etter nærmere avtale.

2.8 Andre godtgjørelser

ARBEIDSTAKEREN har rett til å få dekket følgende godtgjørelser.

1. Reise og oppholdsutgifter i forbindelse med oppdrag for Selskapet dekkes iht. regning .
2. Mobilregning dekkes iht. Selskapets retningslinjer og gjeldende skatteregler.
3. Bilgodtgjørelse utbetales iht. statens satser .
4. Internettforbindelse på privat adresse dekkes iht. gjeldende skatteregner.

2.9 Oppsigelse

Mellom ARBEIDSTAKEREN og BEDRIFTEN gjelder en gjensidig, skriftlig oppsigelsesfrist på 3 måneder, fra utløp av den måned oppsigelsen er utført..

ARBEIDSTAKEREN mister retten til eventuell årsbonus fra og med det regnskapsåret han selv sier opp. Dersom det er mest naturlig for begge parter at fratredelse skjer umiddelbart, vil lønn og andre goder uansett løpe i 3 måneder fra oppsigelse.

2.10 Konfidensialitet

Avtalen skal ikke gjøres kjent for uvedkommende tredjemann, med mindre partene blir enige om noe annet.

2.11 Ferie

Partene er enige om 5 ukers ferie med en godtgjørelse som utgjør 12% av opptjent feriepengegrunnlag.

2.12 Eventuelle ytterligere bestemmelser

Ytterligere spesielle bestemmelser eller tillegg eller kommentarer til ovennevnte avtale er inngått nedenfor og/eller vedheftet kontrakten.

SS